

Nr. 22 Ministerbesprechung vom 16. Februar 1933, 16.15 Uhr

R 43 I/1459, S. 387–418

Anwesend: Hitler, v. Papen, v. Neurath, Frick, Graf Schwerin v. Krosigk, Hugenberg, Seldte, Gürtner, v. Eltz-Rübenach, Göring; RKomArbBesch. Gereke; RKomPrFMin. Popitz; StS Lammers, Meissner, Bang, Koenigs, v. Rohr; MinDir. Funk, Sitzler, Rettig, Krohn, Moritz; MinR Zschimmer; Votr. LegR Wiehl; Senatspräs. Schulte-Holthausen; Dir. Milch; Protokoll: MinR Feßler (Punkt 1), Vogels (Punkt 2–11, 13–18), ORegR Thomsen (Punkt 12).

Beginn: 16:15

Nachträglich erzeugte Tagesordnung:

1. NEUE STÜTZUNGSMASSNAHMEN FÜR GETREIDE.
2. INSTANDSETZUNG VON WOHNUNGEN.
3. VORSCHRIFTEN ZUR REGELUNG DER HOPFENANBAUFLÄCHE.
4. FÖRDERUNG DER VERWENDUNG VON INLÄNDISCHEM KÄSE.
5. STILLHALTEABKOMMEN 1933.
6. Außerhalb der Tagesordnung: REDISKONTKREDIT DER REICHSBANK.
7. Außerhalb der Tagesordnung: LEE HIGGINSON-KREDIT.
8. MILDERUNG DER HÄRTEN IN DER SOZIALVERSICHERUNG UND IN DER REICHSVERSOR-
GUNG.
9. KRANKENSCHENGEINGEBÜHR.
10. Außerhalb der Tagesordnung: WAHLEN ZU DEN EHRENÄMTERN IN DER SOZIALVERSICHE-
RUNG.
11. Außerhalb der Tagesordnung: INTERNATIONALES ÜBEREINKOMMEN ÜBER DIE BEGREN-
ZUNG DER ARBEITSZEIT KOHLENBERGBAU.
12. ZOLLFRAGEN.
13. NACHTRAGSHAUSHALT 1932 DES REICHSKOMMISSARS FÜR LUFTFAHRT.
14. Außerhalb der Tagesordnung: BEHANDLUNG DER FÄLLE VON BELEIDIGUNGEN DER
REICHSREGIERUNG.

15. *Außerhalb der Tagesordnung: ÄNDERUNG DER VERORDNUNG ZUM SCHUTZ DES DEUTSCHEN VOLKES.*
16. *Außerhalb der Tagesordnung: SABOTAGE DER RUNDFUNKÜBERTRAGUNG EINER REICHSKANZLERREDE IN STUTTGART.*
17. *BERICHT DES REICHSMINISTERS DES INNERN ÜBER DIE NEUKONSTITUIERUNG DES REICHSRATS.*
18. *Außerhalb der Tagesordnung: BEZÜGE LEITENDER ANGESTELLTER IN SUBVENTIONIERTEN WIRTSCHAFTSBETRIEBEN.*

1. NEUE STÜTZUNGSMASSNAHMEN FÜR GETREIDE.

Staatssekretär von Rohr trug den Inhalt der Kabinettsvorlage vom 13. Februar 1933¹⁾ vor. Nach Verbesserung der Preise für Veredlungserzeugnisse der Landwirtschaft werde es nötig sein, die Futtermittel in ein gerechtes Verhältnis zum Brotgetreide zu bringen. Daraus würden sich Zolleinnahmen ergeben, aus denen die Unkosten der vorgeschlagenen Maßnahmen zur Getreidestützung reichlich gedeckt würden.

Der Reichsminister für Ernährung und Landwirtschaft ergänzte die Ausführungen durch den Hinweis darauf, daß die Landwirtschaft bisher immer nur in Teilausschnitten und nicht in ihrer Gesamtheit erfaßt worden sei. Das sei der Grund dafür, daß die Getreidewirtschaft vor dem Zusammenbruch stehe. Das weitere Absinken der Getreidepreise sei ebenso unerträglich wie die unrentablen Preise für Milch und Vieh.

Die Fettproduktion müsse geregelt werden, entweder unmittelbar oder durch die Rohstoffstelle²⁾. In diesem Zusammenhang werde auch die Margarinefrage³⁾ zu erledigen sein. So werde sich ein in sich geschlossener Komplex von Maßnahmen ergeben. Es sei notwendig, auf diese großen Zusammenhänge hinzuweisen, insbesondere auch wegen der finanziellen Auswirkungen. Der Reichsmini-

1) In der Vorlage hatte der REM einleitend ausgeführt: Die Getreideernte des Jahres 1932 mit zusammen 23,4 Mio t sei die größte der Nachkriegszeit und bleibe nur wenig hinter dem Durchschnitt der Jahre 1911–13 zurück. „Durch die bisherigen Maßnahmen auf dem Gebiet der Getreidewirtschaft ist erreicht worden, daß sich im laufenden Wirtschaftsjahr die Preise für Roggen, Weizen und Gerste durchschnittlich über den Preisen der gleichen Zeit des Jahres 1913 gehalten haben; nur bei Hafer liegen die Preise niedriger. Obgleich noch nicht von einer Überproduktion an Getreide in Deutschland gesprochen werden kann, so wird, wie die Vorraterhebungen ergeben, infolge der großen Arbeitslosigkeit und allgemein verringerter Kaufkraft der Bevölkerung am Ende des Jahres ein erheblicher Getreideüberschuß vorhanden sein, wenn nicht neue Absatzmöglichkeiten gefunden werden. Diese Tatsache drückt schon jetzt erheblich auf den Markt und bedeutet außerdem für die Preisbildung im kommenden Getreidewirtschaftsjahr eine sehr ernste Gefahr.“ Unter diesen Umständen seien neben den bisherigen Stützungskäufen (u. a. umfangreiche Roggenkäufe der Dt. Getreide-Handels-Gesellschaft, finanziert durch Kreditgarantien des Reiches in Höhe von 60 Mio RM, vgl. RGBl. 1932 I, S. 97) folgende weitere Maßnahmen dringend erforderlich: 1) *Roggen*: a) Ankauf von 200000 t durch die Dt. Getreide-Handels-Gesellschaft ab März 1933 mit Hilfe einer Kreditgarantie in Höhe von 40 Mio RM. b) Bewilligung von 10 Mio RM (verlorene Zuschüsse) zur Deckung von Unkosten bei der Einlagerung von Roggen im Jahre 1933. c) „Von dem Stützungsroggen [1932/33 insges. 900000 t] sind bisher 200000 t eosiniert als Futtergetreide in das Schweinemastgebiet abgegeben worden. Es kann damit gerechnet werden, daß weitere 230000 t in Verkoppelung mit 115000 t Kartoffelflocken [...] im Schweinemastgebiet untergebracht werden können. Für weitere 100000 t sollen Ausfuhrmöglichkeiten geschaffen werden. Gelingt die Ausfuhr in dieser Höhe, würden noch 370000 t Roggen als ‚nationale Reserve‘ in der öffentlichen Hand verbleiben.“ 2) *Weizen*: Zuführung des Ernteüberschusses 1932 (230000 t) an die Hühnerhaltungen, und zwar mit einem Verbilligungszuschuß des Reichs in Höhe von 60 RM für die Tonne, d. h. insgesamt 14 Mio RM. 3) *Exportsubventionen*: Zur weiteren Stützung des Marktes müsse versucht werden, 100000 t Roggen, 130000 t Weizen und 400000 t Hafer im Ausland zu verkaufen. Da der Unterschied zwischen Inlands- und Auslandspreis bei Roggen etwa 100, bei Weizen etwa 130, bei Hafer etwa 50 RM je Tonne betrage, seien verlorene Zuschüsse des Reichs in Höhe von 47 Mio RM erforderlich. Das Ausfuhrgeschäft solle von landwirtschaftlichen Genossenschaften und privaten Getreidehandelsfirmen durchgeführt werden. „Die Aufgabe der Deutschen Getreide-Handels-Gesellschaft soll lediglich darin bestehen, daß sie die Notwendigkeit der Zuschußgewährung nach Höhe und Umfang prüft und durchführt.“ (R 43 II/201, Bl. 4–16).

2) Gemeint ist offenbar eine noch zu errichtende Reichsstelle. Vgl. Anm. 3 zu Dok. Nr. 57.

3) Vgl. Dok. Nr. 41, P. 6 und Dok. Nr. 45, P. 1.

nister der Finanzen wäre nicht in der Lage, die vorgeschlagene Getreidestützung durchzuführen, wenn die Mittel nicht auf dem angedeuteten Wege hereinkämen.

Der *Reichsminister der Finanzen* gab einen Überblick über die Belastungen des kommenden Etatsjahres, die sich aus den vorgeschlagenen Maßnahmen ergäben.

Aus der bisherigen Roggenstützung seien Verluste in Höhe von 40 Millionen RM entstanden. Dazu kämen für Roggenkäufe, die terminmäßig erfolgt seien, 10 Millionen RM, für die Kartoffelflockenaktion 12 Millionen RM⁴⁾, für die Verbilligung des Hühnerweizens 14 Millionen RM und für die Getreideausfuhr 47 Millionen RM. Daraus ergäbe sich eine Vorbelastung des kommenden Jahres in Höhe von 123 Millionen RM. Im Etat seien für Verluste dieser Art aber nur 40 Millionen RM vorgesehen, die bereits durch andere Maßnahmen mit 15 Millionen RM in Anspruch genommen worden seien. So bleibe also eine ungedeckte Anforderung von rund 100 Millionen RM.

Ihr könne nur entsprochen werden, wenn durch einen Beschluß des Kabinetts Gewißheit darüber geschaffen würde, daß die Zölle für Futtermittel in dem vorgeschlagenen Umfang erhöht würden. Auch wenn dann die Einfuhr auf etwa # der gegenwärtigen Einfuhrmenge zurückgehe, werde bei einem Zoll von 3 RM für den Zentner⁵⁾ mit einem Aufkommen von 100 Millionen RM gerechnet werden können. Der Fehlbetrag sei dann damit gedeckt.

Bisher seien die Stützungsaktionen dadurch finanziert worden, daß verbilligtes Getreide aus dem Auslande mit deutschen Waren, insbesondere Kartoffelflocken, kombiniert hereingelassen worden seien. Das Bassin der Getreide- und Futtermittel sei dadurch überfüllt worden.

Diese Art der Finanzierung müsse deswegen aufgegeben werden. Es sei richtig, wenn das überflüssige Getreide durch Verfütterung an das Geflügel und die überflüssigen Kartoffelmengen durch Verarbeitung zu Kartoffelflocken beseitigt würden.

Bedenken habe er wegen der Ausfuhr. Ob die Pläne insoweit erfolgreich durchgeführt werden könnten, halte er für fraglich.

Der *Reichsminister für Ernährung und Landwirtschaft* erklärte hierzu, daß das Getreide, das ausgeführt werden soll, an Menge geringer sei als das, das bereits aus dem Auslande hereingekommen sei. Die finanzielle Belastung werde nicht dauernd vorliegen. Später würden sich die Produktionsverhältnisse gegenseitig ergänzen, Getreide würde nicht mehr im Übermaße angebaut, die Anbaufläche würde vielmehr abnehmen. Dann werde es nicht notwendig sein, derartig krampfhaft Maßnahmen durchzuführen, wie sie jetzt vorgeschlagen werden müßten.

Ein gewisser Vorrat an Getreide sei unbedenklich, vorausgesetzt, daß die Aufbewahrung sachgemäß und ohne Schaden durchgeführt würde; dies insbesondere auch im Hinblick auf wehrpolitische Gesichtspunkte.

Es beständen keine Bedenken im Rahmen der Währung, auf der Grundlage des Getreides durch Lagerscheine liquide Mittel zu beschaffen, da die Getreidebestände jederzeit verkäuflich seien.

Das *Kabinett* stimmte den Vorschlägen des Reichsministers für Ernährung und Landwirtschaft zu, insbesondere auch soweit sie sich auf spätere Regelung der Futtermiteleinfuhr bezogen⁶⁾.

Der *Reichsminister für Ernährung und Landwirtschaft* machte dann noch besonders darauf aufmerksam, daß dieser Beschluß keinesfalls an die Öffentlichkeit gelangen dürfe⁷⁾.

4) Durch Abgabe von 115000 t verbilligter Kartoffelflocken an die Schweinemastgebiete sollte nach der Vorlage des REM (Anm. 1) eine starke Drosselung der Einfuhr ausländischer Futtergerste erreicht werden.

5) Muß heißen: Doppelzentner. Eine entsprechende Erhöhung des geltenden Obertarifs für Futtermittel (2,50 RM/dz gemäß VO vom 29. 2. 32, RGBl. I, S. 102) wurde durch VO des RFM/REM vom 18. 2. (in Kraft getreten: 1. 3. 33, RGBl. I, S. 72) angeordnet.

6) Zur Frage der Neuordnung des Getreide- und Futtermittelmarktes vgl. Dok. Nr. 41, P. 6.

7) Am Rand des Protokolls ist an dieser Stelle maschinenschr. vermerkt: „Mit Ministerialdirektor Moritz wurde anschließend vereinbart, daß die Fassung des Beschlusses ihm und dem Reichsfinanzministerium mündlich mitgeteilt, den zuständigen Reichsministerien aber wegen der notwendigen Vertraulichkeit nicht schriftlich zugestellt werden solle.“

2. INSTANDSETZUNG VON WOHNUNGEN.

Staatssekretär *von Rohr* begründete die in der den Reichsministern zugegangenen Vorlage vom 17. Januar 1933 enthaltenen Anträge betreffend die Instandsetzung von Wirtschaftsgebäuden in der Landwirtschaft⁸⁾.

Der *Reichsminister der Finanzen* erklärte, daß eine sehr starke Nachfrage nach den Reichszuschüssen zur Erleichterung der Instandsetzung von Wohngebäuden bestehe. Der in der Notverordnung vom 4. September 1932 zur Verfügung gestellte Betrag von 50 Millionen RM sei deshalb nachträglich verdoppelt worden⁹⁾. Eine weitere Erhöhung des Betrages könne nicht in Erwägung gezogen werden. Er habe gegen die vom Reichsminister für Ernährung und Landwirtschaft beantragte Ausdehnung der Hilfsaktion auf die Instandsetzung von Wirtschaftsgebäuden der Landwirtschaft an sich keine Bedenken, müsse nur darauf hinweisen, daß mit Rücksicht auf diese Ausdehnung der Aktion eine Erhöhung der zur Verfügung gestellten Mittel nicht stattfinden dürfte.

Der *Reichskanzler* stellte darauf die Zustimmung des Reichskabinetts zum Antrag des Reichsministers für Ernährung und Landwirtschaft fest¹⁰⁾.

3. VORSCHRIFTEN ZUR REGELUNG DER HOPFENANBAUFLÄCHE.

[...] ¹¹⁾

4. FÖRDERUNG DER VERWENDUNG VON INLÄNDISCHEM KÄSE.

[...] ¹²⁾

5. STILLHALTEABKOMMEN 1933.

Der *Reichswirtschaftsminister* berichtete, daß die Verhandlungen über ein neues Stillhalteabkommen unmittelbar vor dem Abschluß stünden¹³⁾. Man habe durch das neue Abkommen, für das eine Laufzeit von einem Jahr vorgesehen sei, erreicht, daß der Zinssatz um etwa ½ % auf etwas mehr als 4 % gesenkt worden sei. Ferner seien in dem neuen Abkommen Bestimmungen enthalten, durch die der Gläubiger ermächtigt werde, in gewissen Grenzen eine Kündigung der kurzfristigen Kredite vorzunehmen, sofern er sich verpflichte, die gekündigten Gelder auf Sperrkonto in Deutschland zu belassen. Ferner habe man sich über Fragen der Kürzung oder Ausdehnung der Kreditlinien in bestimmter Weise geeinigt. Die Verhandlungen der Parteien seien noch während der Regierungszeit des früheren Kabinetts eingeleitet worden. Er selbst habe auf den Lauf der Verhandlungen entscheidenden Einfluß nicht nehmen können, da die Dinge bei seiner Amtsübernahme bereits zu weit fortgeschritten gewesen seien. An sich entspreche das Verhandlungsergebnis nicht den grund-

8) In der Vorlage hatte REM v. Braun unter Hinweis auf die Notlage der Landwirtschaft beantragt, „die Instandsetzung von Wirtschaftsgebäuden, die in weiterem Umfang seit Jahren aus eigenen Mitteln nicht mehr möglich war, in die Maßnahmen zur Erleichterung der Instandsetzung von Wohngebäuden [Kreditgarantien des Reiches auf Grund der NotVO vom 15. 6. 32 (RGBl. I, S. 284); Reichszuschüsse bis zu 50 Mio RM auf Grund der NotVO vom 4. 9. 32 (RGBl. I, S. 425, 428) im Rahmen des sogen. Papenprogramms, vgl. Anm. 5 zu Dok. Nr. 18] einzubeziehen“ (R 43 I/2046, Bl. 207–208).

9) Durch Beschluß des Arbeitsbeschaffungsausschusses der RReg. vom 24. 1. 33 (Sitzungsprotokoll in R 43 II/540, Bl. 25–27).

10) Eine entsprechende VO des RPräs. (betr. Änderung der in Anm. 8 genannten NotVOen) erging unter dem 22. 2. 33 (RGBl. I, S. 79).

11) Aktenmaterial hierzu in R 43 II/192 und 201. S. auch RGBl. 1933 I, S. 81 und 453.

12) Aktenmaterial hierzu in R 43 II/199. S. auch RGBl. 1933 I, S. 80 und RGBl. 1934 I, S. 309.

13) Vgl. Dok. Nr. 8, P. 3. – An den im Januar 1933 in Berlin eröffneten Verhandlungen über das Stillhalteabkommen für 1933 waren beteiligt: die Rbk, ein „Deutscher Ausschuß“ (Vertreter dt. Banken, Industrie- und Handelsfirmen) und Bankenvertreter aus den USA, aus Belgien, Tschechoslowakei, Dänemark, England, Frankreich, Holland, Italien, Schweden und der Schweiz. Zum Verlauf s. die Tagesnotizen Luthers in: NL Luther, Bd. 370, Bl. 1–50; Bd. 371, Bl. 59 ff.

sätzlichen Auffassungen, die er für die Behandlung der in Frage kommenden Probleme für die richtigen halte. Man müsse sich aber nach seiner Meinung jetzt mit den Ergebnissen, so wie sie vorlägen, abfinden. Deshalb habe er dem Reichsbankpräsidenten bereits erklärt, daß das Reichskabinett bereit sein werde, die zur Durchführung des neuen Abkommens notwendigen Bestimmungen im Verordnungswege zu erlassen¹⁴⁾. Er beantrage, dieser Erklärung zuzustimmen.

Der *Reichsminister der Finanzen* schloß sich diesem Antrage an. Er wies noch darauf hin, daß für die Verzinsung der kurzfristigen Schulden auf Grund des Stillhalteabkommens im neuen Jahr ein Betrag von insgesamt 400 Millionen RM aufzubringen und zu transferieren sei. Die Belastung aus der langfristigen Verschuldung Deutschlands belaufe sich auf 800 Millionen RM. Die langfristige Verschuldung sei durchweg höher verzinslich als die kurzfristige Verschuldung¹⁵⁾. Daraus ergebe sich die Notwendigkeit, möglichst bald wegen einer Herabsetzung der Zinsen für die langfristige Schuld mit der Gläubigerseite in Verhandlungen einzutreten.

Da gegen den Antrag des Reichswirtschaftsministers von keiner Seite Bedenken geäußert wurden, stellte der *Reichskanzler* die Zustimmung des Reichskabinetts fest¹⁶⁾.

6. Außerhalb der Tagesordnung: REDISKONTKREDIT DER REICHSBANK.

Der *Reichsminister der Finanzen* trug vor, daß die Reichsbank vor längerer Zeit über die BIZ¹⁷⁾ einen Rediskontkredit der großen Notenbanken im Gesamtbetrage von 100 Millionen Dollar erhalten habe¹⁸⁾. Dieser Kredit stelle einen wesentlichen Teil der Notendeckung der Reichsbank dar. Er werde jeweils mit dreimonatiger Frist verlängert und sei mit 5 % zu verzinsen. Bei den Verhandlungen über die Verlängerung werde von der Gläubigerseite fast immer versucht, der Reichsbank neue unbequeme Bedingungen aufzuerlegen. Insbesondere sei wiederholt die teilweise Rückzahlung des Kredits angestrebt worden. Die Reichsbank habe auch gewisse Beträge schon zurückgezahlt, so daß sich der Kredit zur Zeit noch auf 362 Millionen RM belaufe. In dieser Höhe sei er gerade jetzt

14) Über seine diesbez. Besprechungen mit Hugenberg RbkPräs. Luther in einer Tagesnotiz vom 14. 2. 33: Für Hugenberg „war und blieb der springende Punkt, eine Kündigungsmöglichkeit zu erreichen, wobei er von dem Gedanken der zweiseitigen Kündigung nicht zurückschreckte. Ich sagte ihm, daß die deutschen Unterhändler wegen des Gedankens bisher nicht bei den Ausländern vorgefühlt hätten. Die deutschen Unterhändler, deren Ansicht ich mich nur anschließen könne, hielten schon die Frage für so gefährlich, daß sie sie bestimmt nicht anders als auf ausdrücklichen Wunsch der Reichsregierung stellen würden.“ Am späten Abend des 14. 2. sei die Angelegenheit nach Beendigung eines Diners beim Reichspräsidenten erneut besprochen worden. „Dabei tauchte die Idee auf, man könne vielleicht so helfen, daß die Reichsbank sich der Regierung gegenüber bereit erkläre, von ihrem Kündigungsrecht wegen der Devisenlage auf Wunsch der Regierung Gebrauch zu machen. Nachdem ich im Gespräch auch diese Lösung in ihrer Unmöglichkeit dargetan hatte [...], sprach Krosigk den Reichskanzler Hitler an, mit dem Ergebnis, daß der Reichskanzler gegen ein Kündigungsrecht, das dann auch den Ausländern eingeräumt werden müsse, wegen der damit verbundenen Beunruhigung große Bedenken äußerte.“ – Am frühen Nachmittag des 16. 2., so Luther in einer Tagesnotiz vom gleichen Tage, habe Hugenberg ihm schließlich bei einer telefonischen Unterredung mitgeteilt, „daß die Reichsregierung Einwendungen gegen das jetzt abgeschlossene Stillhalteabkommen nicht erhebe. Das ändere aber nichts daran, daß seine grundsätzlichen Bedenken gegen das Abkommen bestehen blieben. Die Verantwortung für das Abkommen müßten der Reichsbankpräsident und die Unterhändler sowie die übrigen von Anfang an beteiligten Stellen tragen.“ (NL Luther, Bd. 371, Bl. 75–77 und 65).

15) Zur dt. Kreditverschuldung der Präs. des Statistischen Reichsamts in einem Schreiben an den RFM vom 21. 6. 33: Die Anmeldestelle für Auslandsschulden habe für den Stand vom 28. Februar 1933 folgende Gesamtbeträge der Auslandsverschuldung ermittelt: 1. Langfristige Auslandsschulden (fällig nach dem 28. Februar 1934): 10 265 Mio RM; 2. Kurzfristige Auslandsschulden (fällig bis einschließlich 28. Februar 1934), von denen allerdings nur 4100 Mio RM unter das Stillhalteabkommen für 1933 fielen: 8702 Mio RM; zusammen: 18 967 Mio RM. „In dieser Summe sind alle Verpflichtungen gegenüber dem Ausland, soweit sie den Betrag von mindestens 5000 RM ausmachen, enthalten.“ Darüber hinaus „müssen noch diejenigen ausländischen Anlagen in Deutschland geschätzt werden, die nicht durch Umfrage bei den Schuldnern ermittelt worden sind. Es handelt sich dabei um die im Besitz von Ausländern befindlichen deutschen Aktien, GmbH.-Anteile und sonstige Beteiligungen an deutschen Unternehmungen [...] und der in der Hand von Ausländern befindliche Grundbesitz in Deutschland. Der Wert dieser direkten ausländischen Kapitalanlagen wird von Sachkennern auf zur Zeit rund 4 Mrd. RM geschätzt.“ (R 2/4072, Bl. 120–133).

16) Das Stillhalteabkommen („Deutsches Kreditabkommen von 1933“) wurde am 17. 2. unterzeichnet. Zum Text (engl. und dt.) s. RAnz. vom 7. 3. 33; zu den Durchführungsbestimmungen s. RGBL 1933 I, S. 138.

17) Bank für Internationalen Zahlungsausgleich, Basel.

18) Hierzu vermerkte Willuhn am 6. 4. 33 für den StSRkei: Der Kredit sei im Juni 1931 aufgenommen worden. Kreditgeber seien zu je einem Viertel die Staatsbanken der Vereinigten Staaten, Englands, Frankreichs und die BIZ gewesen (R 43 II/782, Bl. 122).

wiederum um 3 Monate verlängert worden. Die Gläubigerseite habe angeboten, den Zinsfuß auf etwa 4 % zu senken, sofern die Reichsbank bereit sei, einen wesentlichen Teil des Kredits alsbald zurückzuzahlen. Er schlage vor, auf dieses Angebot grundsätzlich einzugehen. Es sei nämlich in der Öffentlichkeit allgemein bekannt, daß die Notendeckung der Reichsbank nicht auf eigenem Goldbestande, vielmehr auf geborgter Grundlage beruhe¹⁹⁾. Es werde heute kaum jemanden beunruhigen, wenn die geborgte Summe verringert werde. Der Devisenbestand der Reichsbank werde durch eine Rückzahlung nicht beeinträchtigt, da es sich ja lediglich um den Rückfluß geliehener Beträge handle. Auf der anderen Seite werde der Betrag, durch den die Reichsbank wirklich belastet werde, nämlich der Zinsbetrag, ermäßigt.

Gegen den Vorschlag des Reichsministers der Finanzen wurden Bedenken nicht geltend gemacht²⁰⁾.

7. Außerhalb der Tagesordnung: LEE HIGGINSON-KREDIT.

Der *Reichsminister der Finanzen* trug vor, daß von dem bekannten Lee-Higginson-Kredit²¹⁾ des Reichs in der Zeit vom April bis November 1933 ein Betrag von rund 430 Millionen RM zur Rückzahlung fällig werde. An sich könne sich die Reichsregierung der Rückzahlung dieser Beträge mit der Begründung entziehen, daß die Devisenbilanz die Transferierung dieser Beträge unmöglich mache. Allerdings werde die Reichsregierung bei einer Einnahme dieses Standpunktes nicht daran vorbeikommen, den Betrag von 430 Millionen RM in der Zeit der Fälligkeit tatsächlich aufzubringen und auf ein deutsches Sperrkonto zugunsten der Gläubigerfirma einzuzahlen. Die Firma Lee-Higginson habe nun das Angebot gemacht, sich mit einer Rückzahlung in vierteljährlichen Raten von rund 4 Millionen Dollar zufriedenzugeben, vorausgesetzt, daß diese Beträge auch transferiert würden²²⁾. Bei Annahme dieses Angebots der Firma werde das Reich also auf das Jahr gesehen rund 16 Millionen Dollar aufzubringen und zu transferieren haben. Er halte das Angebot für günstig und empfehle daher, ihm zuzustimmen.

Bedenken wurden von keiner Seite geltend gemacht.

Der *Reichskanzler* stellte daraufhin die Zustimmung des Reichskabinetts fest²³⁾.

¹⁹⁾ Zum Problem der Notendeckung s. Anm. 15 zu Dok. Nr. 212.

²⁰⁾ Über den Fortgang der Angelegenheit berichtete das Reichsbankdirektorium mit Schreiben an den RK vom 15. 3.: „Der Kredit, der inzwischen durch Teilrückzahlungen sich auf 70 Millionen Dollar ermäßigt hat, ist am 4. März d. Js. wieder um drei Monate verlängert worden. Hierbei ist diesmal eine Abrede getroffen worden, die inhaltlich eine Abänderung der bisherigen Bedingungen darstellt. Es ist nämlich für den Kredit, der bisher wahlweise auf Gold oder auf Dollar lautete [...] nunmehr anlässlich der für den Dollar erwachsenen Entwertungsgefahr eine Goldklausel vereinbart worden.“ – Gegen diese Bedingung wurden seitens der RReg. offenbar starke Bedenken erhoben. Willuhn vermerkte dazu am 6. 4. u. a.: „Bei der jetzt erforderlichen Entscheidung über die Bindung des Kredits an die Goldklausel ist der Entschluß zur Rückzahlung gefaßt worden für den Fall, daß die BIZ an ihrer Forderung festhalten sollte.“ (R 43 II/782, Bl. 106–116 und 122). Die Rückzahlung des Kredits erfolgte am 7. 4. 33 (KAG 1933, S. 799; Verwaltungsbericht der Reichsbank 1933, S. 5).

²¹⁾ Dieser von der RReg. durch Vertrag vom 11. 10. 30 (Text in R 2/3784, Bl. 143–163) bei einem Bankenconsortium unter Führung der New Yorker Firma Lee, Higginson & Co. aufgenommene Kredit von nominal 125 Mio Dollar war im November 1932 fällig geworden. Da eine rechtzeitige Transferierung angesichts der starken Verringerung des dt. Devisenbestandes nicht möglich erschien, hatte die RReg. bereits zu Beginn des Jahres 1932 Prolongierungsverhandlungen eingeleitet und mit dem Bankenconsortium am 20. 4. 32 einen Verlängerungsvertrag (Text in R 2/3787, Bl. 26–46) abgeschlossen. Danach sollten von dem Kredit im Rechnungsjahre 1932 95,6 Mio RM und bis zum 10. 11. 33 in mehreren Raten weitere 429,4 Mio RM abgezahlt werden.

²²⁾ Zu den diesbez. Verhandlungen mit dem amerikanischen Bankenconsortium, die Mitte Januar 1933 in der Rbk stattgefunden hatten, einige Materialien (Besprechungsvermerke, Schriftwechsel) in R 2/3789.

²³⁾ Eine derartige Vereinbarung kam nicht zustande. Dagegen wurde am 8. 4. 33 mit dem Lee-Higginson-Konsortium ein neuer Verlängerungsvertrag abgeschlossen, der nach einem Vermerk des MinR Bayrhofer vom 5. 4. Rückzahlungen von je rd. 5,2 Mio Dollar am 10. 5., 10. 8., 10. 11. 33 und 10. 2. 34 vorsah. „Die Transferierung dieser Teilrückzahlungen soll zunächst unterbleiben, wenn Reich und Reichsbank erklären, die Transferierung würde eine gefährlich ungünstige Rückwirkung auf die deutsche Währung mit sich bringen. Der Rest des Kredites in Höhe von 341 Mill. RM (zuzüglich der etwa vorher nicht transferierten Teilbeträge) soll am 10. Mai 1934 fällig werden; Lee, Higginson & Co. werden sich jedoch, auf Wunsch des Reichsfinanzministers mit ihm in den ersten Monaten des Jahres 1934 über die mit der Fälligkeit des Kredits zusammenhängenden Fragen beraten“, d. h. es soll alsdann über eine weitere Hinausschiebung der Fälligkeit des Restkredits (ganz oder teilweise) neu verhandelt werden.“ (R 2/3789). Über die Verhandlungen zur weiteren Verlängerung des Abkommens im Frühjahr 1934 s. R 2/3793.

8. MILDERUNG DER HÄRTEN IN DER SOZIALVERSICHERUNG UND IN DER REICHSVERSOR- GUNG.

Auf Vorschlag des *Reichsarbeitsministers* erteilte das *Reichskabinett* dem anliegenden Entwurf einer Verordnung des Reichspräsidenten zur Milderung von Härten in der Sozialversicherung und in der Reichsversorgung seine Zustimmung²⁴⁾.

Der *Reichsminister der Finanzen* erklärte sich bereit, den Trägern der Invalidenversicherung die durch die Maßnahmen der Notverordnung entstehenden Mehrkosten im Gesamtbetrage von 15 Millionen RM aus Reichsmitteln zu ersetzen. Zu der in einer früheren Ministerbesprechung geäußerten Anregung, die Kosten der durch die Verordnung zugestandenen Milderung in der Sozialversicherung durch eine verstärkte steuerliche Belastung der Warenhäuser und Einheitspreisgeschäfte wieder hereinzubringen²⁵⁾, bemerkte der Reichsminister der Finanzen, daß er diese Anregungen in seinem Ministerium habe nachprüfen lassen. Dabei habe sich ergeben, daß es nicht möglich sei, die Warenhäuser zu einer erhöhten Umsatzsteuer heranzuziehen, denn man könne bei der Erhebung der Umsatzsteuer nicht differenzieren, je nachdem ob der umsatzpflichtige Vorgang sich in einem Warenhaus oder sonstwie vollziehe. Ebenso wenig könne man das erstrebte Ziel dadurch erreichen, daß man diejenigen Geschäfte, die einen besonders hohen Umsatz haben, zu einem erhöhten Umsatzsteuersatz heranziehe. Denn auf diese Weise werde man nicht nur die Warenhäuser, sondern auch Großumsätze anderer Firmen treffen. Eine verstärkte Belastung der Warenhäuser sei nur im Rahmen der Gewerbesteuergesetzgebung möglich. Hierüber werde man bei späterer Gelegenheit besonders beraten müssen²⁶⁾.

Der *Staatssekretär im Büro des Reichspräsidenten* regte an, die Versorgungsämter allgemein mit der Weisung zu versehen, von der Kannvorschrift, Unterstützungsbeträge an solche über 16 Jahre alten Kriegerwaisen und Kinder von kriegsbeschädigten Rentnern fortzugewähren, die noch in der Ausbildung begriffen sind, möglichst weitherzigen Gebrauch zu machen.

Für das Reichsarbeitsministerium gab Ministerialdirektor *Rettig* eine entsprechende zustimmende Erklärung ab.

9. KRANKENSCHENGEBÜHR.

Der *Reichsarbeitsminister* wies darauf hin, daß in mehreren vorausgegangenen Kabinettsitzungen eine Prüfung der Frage angeregt worden sei, ob die Krankenscheingebühr von 50 Pfennigen in der Krankenversicherung aufgehoben werden könne²⁷⁾. Er erklärte, daß er eine Untersuchung dieser

24) Über Inhalt und „geldliche Auswirkung“ der VO (Entw. in R 43 I/1459, Bl. 459) hatte der RArbM mit Schreiben an StSRkei vom 16. 2. ausgeführt: Die Vorschriften über die Anrechnung der Rente aus der Reichsversorgung (u. a. betr. Kriegsbeschädigte) und des Beamtenruhegehalts auf die Renten aus der Invaliden- und Angestelltenversicherung (vgl. VO vom 8. 12. 31, RGBl. I, S. 699, 723) „werden gemildert und insbesondere dahin geändert, daß stets mindestens ein Drittel der Leistungen aus der Invaliden- oder Angestelltenversicherung zahlbar bleibt. Höchstens darf aber von diesen Leistungen der Betrag von 50 RM monatlich gekürzt werden. Den Trägern der Invalidenversicherung, die zur Übernahme der Mehrkosten nicht imstande sind, sollen die Kosten vom Reiche erstattet werden. Auf die Kriegsoffer entfallen etwa 11,5 Mill. RM, auf die Ruhegehaltsempfänger etwa 3,5 Mill. RM.“ Außerdem werde die für den Anspruch auf Kinderzulage und Waisenrente maßgebende Altersgrenze (vgl. VO vom 14. 6. 32, RGBl. I, S. 273, 276) vom 15. auf das 16. Lebensjahr erhöht (Kosten jährlich 8–10 Mio RM). „Ein dringendes Bedürfnis, die Altersgrenze auf das 18. Lebensjahr zu erhöhen (Kosten jährlich 35 Mio RM einschließlich der vorgenannten 8–10 Mio. RM), kann nicht anerkannt werden, da die Bezüge im Falle der Berufsausbildung ohnehin bis zum 21. Lebensjahr – lediglich die Kinder der Leichtbeschädigten sind ausgeschlossen – gezahlt werden können.“ Darüber hinaus werde der RArbM eine Reihe weiterer Milderungen (u. a. Beihilfen zur Erhaltung der Eigenheime von Kriegsbeschädigten; einmalige Unterstützungen für studierende Kriegerwaisen) demnächst im Verwaltungswege anordnen (R 43 II/401, Bl. 8–9). – Die VO wurde vom RPräs. am 18. 2. 33 auf Grund Art. 48 RV erlassen (RGBl. I, S. 69).

25) Vgl. Dok. Nr. 17, P. 8.

26) Zum Fortgang s. Dok. Nr. 127, P. 2 und Dok. Nr. 193, P. 39.

27) Vgl. Dok. Nr. 17, P. 8 und Dok. Nr. 21, P. 2.

Frage veranlaßt habe und daß der zuständige Abteilungsleiter seines Ministeriums, Ministerialdirektor Krohn, in der Lage sei, darüber zu berichten.

Ministerialdirektor *Krohn* führte sodann aus, daß die Krankenscheingebühr in der Hauptsache den Zweck verfolgt habe, die in ihrem finanziellen Bestand stark gefährdete Krankenversicherung über die Krisenzeiten hinwegzubringen. Dieses Ziel sei im großen und ganzen auch erreicht worden. Immerhin sei die Haushaltslage der Versicherung auch jetzt noch außerordentlich labil. Darum schlage das Reichsarbeitsministerium vor, im gegenwärtigen Augenblick von einer Aufhebung der Krankenscheingebühr abzusehen. Äußerstenfalls halte das Ministerium es für vertretbar, die Gebühr von 50 Pfennig auf 25 Pfennig herabzusetzen. Für die gesetzliche Regelung seien alsdann die aus der Anlage ersichtlichen Änderungen erforderlich.

Ministerialdirektor Krohn gab sodann anhand der anliegenden schriftlichen Zusammenstellung einen Überblick über die Lage der Sozialversicherung²⁸⁾. Er schloß mit dem Bemerkten, daß die Invalidenversicherung außerordentlich gefährdet sei. Es sei noch nicht gelungen, die Ausgaben mit den Einnahmen in Einklang zu bringen. Eine etwaige Aufhebung der Krankenscheingebühr werde zweifellos eine Erhöhung der Beiträge zur Krankenversicherung im Gefolge haben. Wenn aber die Reichsregierung zu Beschlüssen kommen sollte, die eine Erhöhung der Sozialversicherungsbeiträge nach sich ziehen, so sei nicht die Krankenversicherung, sondern unter allen Umständen die Invalidenversicherung derjenige Versicherungszweig, dem in allererster Linie mit Beitragserhöhungen geholfen werden müsse.

Der *Reichskanzler* bemerkte, das Bedenkliche bei der Krankenscheingebühr liege darin, daß gerade derjenige unter den Versicherten, der das Unglück habe, krank zu werden und auf die Versicherung angewiesen zu sein, die Gebühr bezahlen müsse. Zum mindesten müsse daher die Regelung dahingehend geändert werden, daß derjenige, der bei der ärztlichen Untersuchung als krank anerkannt werde, seine Auslagen für den Krankenschein zurückerstattet erhalte.

Der *Reichsminister der Finanzen* anerkannte, daß die Erhebung einer besonderen Gebühr für einen Krankenschein dem Grundprinzip der Krankenversicherung widerspreche. Gleichwohl könne man sich die Abschaffung des Krankenscheines nicht leisten, denn man könne jedenfalls auf absehbare Zeit noch nicht auf bremsende Maßnahmen verzichten, die eine hemmungslose Inanspruchnahme der Einrichtungen der Krankenversicherung möglichst verhindern. Vor Einführung der Krankenscheingebühr habe man die Erfahrung gemacht, daß die Krankenkasse vielfach von Simulanten ausgenutzt worden sei.

Der *Reichsarbeitsminister* schlug vor, sich im gegenwärtigen Augenblick darauf zu beschränken, eine Aufhebung der in weiten Kreisen unpopulären Gebühr für die Zeiten in Aussicht zu stellen, in denen die sozialen Versicherungszweige als endgültig saniert angesehen werden können.

Der Reichskommissar für das Preußische Finanzministerium, Dr. *Popitz*, wandte sich mit längeren Ausführungen gegen den Vorschlag auf Aufhebung oder Herabsetzung der Krankenscheingebühr. Er glaubte Vorhersagen zu müssen, daß ein etwaiger Verzicht auf die Krankenscheingebühr zum finanziellen Zusammenbruch der Krankenversicherung führen werde und daß der politi-

²⁸⁾ Die beiliegende Zusammenstellung des RArbM (datiert vom 15. 2. 33) enthält eingehende Ausführungen zur finanziellen Lage der Kranken-, Unfall-, Invaliden-, Angestellten- und Knappschaftsversicherung. Sie verzeichnet bei allen diesen Versicherungsarten einen erheblichen Rückgang der Einnahmen und Ausgaben seit dem Jahre 1929. Zur Entwicklung 1933 heißt es dann: Während bei der Krankenversicherung (Einnahmen und Ausgaben 1929 = 2322 : 2219 Mio RM; 1932 = 1355 : 1355 Mio RM) trotz im ganzen äußerst „labiler Lage“ ein Haushaltsausgleich nicht völlig unmöglich erscheine, müsse bei der Invalidenversicherung (geschätzte Einnahmen 1933 etwa 710 Mio RM, Ausgaben etwa 825 Mio RM) mit einem Defizit von 115 Mio RM gerechnet werden. Dieser Fehlbetrag werde sich „bei Besserung der Wirtschaft durch erhöhte Beitragseinnahmen verringern. Da aber die Rentenlast bis auf weiteres noch etwa jährlich um 60 Mill. RM steigt, wird die Vermehrung der Beitragseinnahmen bis zur Höhe von etwa 60 Mill. RM immer noch durch die Steigerung der Renten wieder aufgezehrt. Da sich auch im günstigsten Falle die Beitragseinnahmen nur bis zu gewissen Grenzen erhöhen können, so müssen auch bei starkem Aufschwung der Wirtschaft in absehbarer Zeit die Fehlbeträge jedes Jahr wieder wachsen. Dieses alljährliche Ansteigen der Rentenlast wird auch durch Wiedereinführung der heute vorhandenen Arbeitslosen in den Arbeitsprozeß nur vorübergehend ausgeglichen.“ (R 43 I/1452, Bl. 463–471). Vgl. auch die Denkschrift des RArbM zur Finanzlage und Sanierung der Invalidenversicherung vom 13. 4. 33 in R 43 II/405, Bl. 13–16.

sche Schaden, den die Reichsregierung angesichts eines solchen Ergebnisses erleiden werde, weit über die Nachteile des Fortbestehens der Krankenscheingebühr hinausgehen werde. Man müsse sich vor einer Übertreibung des Gedankens der Sozialversicherung hüten, da das Volk hierdurch unter Umständen verweichlicht und zur Unmännlichkeit erzogen werde. Schon jetzt habe man wissenschaftlich festgestellt, daß Übertreibungen in der Sozialversicherung vielfach eine krankhafte Rentensucht in gewissen Bevölkerungsschichten erzeugt habe. Schon jetzt werde in der Presse vielfach erörtert, daß die Reichsregierung über eine Aufhebung der Krankenscheingebühr berate. Infolgedessen werde er fast täglich von den Leitern der Kommunen und Kommunalverbände mit beunruhigten Frage bestürmt, ob die Gerüchte zutreffend seien. Die mit der Praxis in engster Berührung stehenden Bürgermeister sähen von einer Aufhebung der Krankenscheingebühr den Zusammenbruch der Krankenversicherung voraus und befürchteten infolgedessen ein verhängnisvolles Anwachsen der Wohlfahrtslasten.

Reichsminister Dr. *Hugenberg* unterstützte diese Ausführungen des Reichsministers a. D. *Popitz*. Ergänzend fügte er hinzu, daß die Reichsregierung sich ohnehin einer außerordentlich schwierigen finanziellen Lage gegenübersehe und daß er daher vor Beschlüssen warnen möchte, die der Reichsregierung auf diesem Gebiet neue unerwünschte Aufgaben bescheren könnten. In erster Linie sei er daher im jetzigen Zeitpunkt gegen die Aufhebung der Krankenscheingebühr. Wenn aber der Reichsarbeitsminister auf seinem Kompromißvorschlag, die Gebühr auf 25 Pfennige herabzusetzen, bestehen wolle, so werde er keinen Widerspruch dagegen erheben.

Der *Reichsminister der Justiz* erklärte, daß nach seiner Meinung die ideale Lösung der Angelegenheit in der Richtung liege, die der Reichskanzler gewiesen habe, daß man nämlich demjenigen Mitglied der Versicherung, das bei der ärztlichen Untersuchung als wirklich krank anerkannt worden sei, die verauslagte Gebühr für den Krankenschein zurückerstatten müsse. Diese ideale Lösung scheitere aber in der Praxis an der Erfahrung, daß sich immer Krankenkassenärzte finden würden, die unterschiedslos in jedem Falle die Rückerstattungsfähigkeit der Gebühr bescheinigen würden.

Der *Reichskanzler* kam auf Grund des Beratungsergebnisses zu dem Schluß, daß es wesentlich darauf ankomme, den Nachweis zu führen, daß die Einführung der Krankenscheingebühr die Wirkung gehabt habe, die Einrichtung der Krankenversicherung in finanziell ausschlaggebender Weise zu entlasten.

Ministerialdirektor *Krohn* erwiderte, daß gleichzeitig mit der Einführung der Krankenscheingebühr eine Reihe weiterer Ersparnisreformen eingeführt worden seien. Nach diesen Reformen, die im Jahre 1930 eingeführt worden seien, sei der Gesamtaufwand in der Krankenversicherung von rund 2,2 Milliarden auf etwa 1,2–1,3 Milliarden zurückgegangen. Ferner sei der Krankenstand nach diesen Reformen, an der Mitgliederzahl gemessen, um 25 % gesunken. Welchen Anteil die Einführung der Krankenscheingebühr an diesem Rückgang des Gesamtaufwandes für die Krankenversicherung habe, sei mit Sicherheit nicht festzustellen. Nach seiner persönlichen Schätzung sei die Krankenscheingebühr an dem Rückgang der Ausgaben mit etwa 300–400 Millionen beteiligt.

Auf Vorschlag des *Reichskanzlers* wurde die Beschlußfassung zur Sache auf eine der nächsten Kabinettsitzungen vertagt.

Dem Reichsarbeitsministerium wurde aufgegeben, bis dahin eine auf die Personenzahl abgestellte Zusammenstellung auszuarbeiten, die einen Vergleich darüber ermöglicht, in wieviel Fällen die Krankenversicherung vor und nach der Einführung der Ersparnisreformen in Anspruch genommen wurde²⁹⁾.

²⁹⁾ S. weiter Dok. Nr. 25, P. 1, dort auch Anm. 2.

10. Außerhalb der Tagesordnung: WAHLEN ZU DEN EHRENÄMTERN IN DER SOZIALVER- SICHERUNG.

[...] ³⁰⁾

11. Außerhalb der Tagesordnung: INTERNATIONALES ÜBEREINKOMMEN ÜBER DIE BEGRENZUNG DER ARBEITSZEIT IM KOHLENBERGBAU.

Der *Reichsarbeitsminister* erklärte, daß am 20. Februar beim Internationalen Arbeitsamt in Genf die Fortsetzung der Beratungen über die Ratifizierung des Übereinkommens über die Begrenzung der Arbeitszeit im Kohlenbergbau ³¹⁾ beginne.

Ministerialdirektor Sitzler werde die deutsche Regierung bei diesen Verhandlungen vertreten. Es sei beabsichtigt, dort eine formulierte Erklärung abgeben zu lassen, durch welche die Reichsregierung möglichst wenig fest gebunden werde. Er habe eine solche Erklärung bereits entwerfen lassen, sie laute folgendermaßen:

„Die Reichsregierung hat die Ratifizierung des Übereinkommens über die Begrenzung der Arbeitszeit im Kohlenbergbau ins Auge gefaßt. Sie kann diese Absicht nur durchführen, wenn auch die sechs übrigen in Artikel 18 des Übereinkommens ³²⁾ genannten Länder die Ratifizierung vornehmen und die internationale Bindung für alle sieben Länder gleichzeitig in Kraft tritt. Mit der Bestimmung eines Termins für die Durchführung der internationalen Regelung sollte man nach Ansicht der Reichsregierung zweckmäßigerweise warten, bis die Ergebnisse der bevorstehenden Weltwirtschaftskonferenz ³³⁾ vorliegen, die auch für die Weiterentwicklung des Bergbaus sicher von erheblicher Bedeutung sein werden.“

Er bitte um Erklärung des Einverständnisses mit dieser Formulierung.

Der *Reichsminister des Auswärtigen* und der *Reichswirtschaftsminister* erklärten sich mit dem Vorschläge des Reichsarbeitsministers grundsätzlich einverstanden, baten jedoch, die endgültige Festlegung des Wortlauts der Erklärung näherer Vereinbarung vorbehalten zu können ³⁴⁾.

Das *Reichskabinett* nahm hiervon zustimmend Kenntnis.

12. ZOLLFRAGEN.

Der *Reichsminister des Auswärtigen* schildert die Wirkungen, die infolge des Außerkrafttretens des deutsch-schwedischen Handelsvertrags ³⁵⁾ in den außenhandelspolitischen Beziehungen Deutschlands bereits eingetreten seien. Unsere Ausfuhr sei erheblich zusammengeschrumpft, und auch die politischen Beziehungen zu unseren Nachbarstaaten drohten sich zu verschlechtern. Dazu käme

³⁰⁾ Aktenmaterial hierzu in R 43 II/401 und R 43 I/1343. S. auch RGL. 1933 I, S. 277.

³¹⁾ Von der 15. Internationalen Genfer Arbeitskonferenz am 18. 6. 31 gebilligtes Übereinkommen, wonach die Arbeitszeit im Steinkohlentiefbau auf höchstens sieben Stunden und 45 Minuten täglich begrenzt werden sollte (Druckexemplar des Übereinkommens in R 43 I/2075, Bl. 92–95).

³²⁾ Art. 18: „Dieses Übereinkommen bindet nur diejenigen Mitglieder der Internationalen Arbeitsorganisation, deren Ratifikation beim Sekretariat eingetragen ist. Es tritt in Kraft sechs Monate nachdem die Ratifikationen zweier der nachstehend aufgezählten Mitglieder durch den Generalsekretär des Völkerbundes eingetragen worden sind: Deutschland, Belgien, Frankreich, Großbritannien, Niederlande, Polen, Tschechoslowakei.“

³³⁾ Vgl. Anm. 19 zu Dok. Nr. 119.

³⁴⁾ Nach einem Bericht des MinR Neitzel über „Die vorbereitende Genfer Arbeitszeitkonferenz“ (10.–25. 1. 33) wurde bei den Genfer Februarberatungen über die Ratifizierung des Übereinkommens von dt. Seite betont, daß die RReg. „sich bei aller Bereitwilligkeit zur Mitarbeit an einer gemeinsamen Ratifizierung durch die wichtigsten Kohlenländer von einem solchen Vorgehen so lange nichts versprechen könne, als das Ergebnis durch Störungen auf den Gebieten der Währung, des Kapital- und des Warenverkehrs jederzeit wieder in Frage gestellt werden könne; sie glaube daher, daß man über die Ratifizierung mit Erfolg erst nach Behebung dieser Störungen verhandeln könne.“ (R ArbBl. 1933 II, Nr. 7 [S. 3. 33], S. 103).

³⁵⁾ Vgl. Anm. 4 zu Dok. Nr. 4.

noch die Kündigung einzelner Positionen des deutsch-französischen Zusatzabkommens³⁶⁾. Infolge des Wegfalls zahlreicher Bindungen sei eine automatische Erhöhung von Zollsätzen eingetreten³⁷⁾, die insbesondere die Ausfuhr Hollands nach Deutschland empfindlich schädigte. Bereits jetzt sei die landwirtschaftliche Ausfuhr Hollands in Höhe von 50 Millionen RM betroffen. Weitere 12 Millionen RM würden durch die neue Vorlage über Zollerhöhungen³⁸⁾ noch hinzukommen. Dabei werde Holland bei zahlreichen Waren ausschließlich betroffen. Die statistische Berechnung ergebe, daß 23 % der holländischen Gesamtausfuhr nach Deutschland von den neuen Zollerhöhungen erfaßt werde. Er müsse daher vor Überspannung warnen und könne der neuen Zollvorlage nur zustimmen, wenn nach den Wahlen mit den betroffenen Ländern Verhandlungen geführt werden könnten, besonders mit Holland, Schweden und Jugoslawien. Die Lage werde dadurch gekennzeichnet, daß die Besprechungen, die von privater Seite mit holländischen Interessentenvertretern in den letzten Tagen geführt worden seien, von den Holländern in brüsker Weise abgebrochen worden seien. Die Möglichkeit einer Verständigung mit Holland müsse aber aufrechterhalten werden. Daher hätten das Auswärtige Amt und das Reichsfinanzministerium davon abgesehen, die Positionen: Speck, Käse und Eier in die Vorlage aufzunehmen. Er schlage nunmehr vor, daß auch die beabsichtigte Zollerhöhung auf Kohlarten möglichst aus der Vorlage herausgenommen werde. Auch müsse Holland in den Genuß des allgemein gültigen Zollsatzes von 20 RM für Käse gelangen, anderenfalls werde Holland als einziges Land bei der Käseeinfuhr nach Deutschland diskriminiert.

Der Reichsminister des Auswärtigen verlas eine soeben eingegangene telephonische Mitteilung aus Stockholm, derzufolge auch die deutsch-schwedischen Handelsvertragsverhandlungen vorläufig gescheitert seien³⁹⁾. Dies zeige zur Genüge die Schwierigkeiten unserer handelspolitischen Lage. Er werde morgen eine Aussprache mit dem holländischen Gesandten⁴⁰⁾ haben, die vielleicht zur Klärung beitragen werde.

Der Reichswirtschaftsminister und Reichsminister für Ernährung und Landwirtschaft schildert den Verlauf der Verhandlungen mit den holländischen Interessenten. Sie hätten das Inkrafttreten unserer autonomen Zölle als untragbar bezeichnet. Trotzdem müßten diese Zölle im Interesse der deutschen Landwirtschaft noch erhöht werden. Er sei sich darüber im klaren, welche Widerstände diese im In- und Auslande hervorrufen werden, und bäte daher um Vollmacht für die Leiter des Reichswirtschaftsministeriums, des Auswärtigen Amts und des Reichsfinanzministeriums, um untereinander zu überlegen, was geschehen könne, um trotzdem zu einer Vereinbarung mit Holland zu gelangen. Da die Verhandlungen mit Schweden nicht zustandegekommen seien, müßte der Zoll für Schnittholz schon jetzt auf 2,50 RM festgesetzt werden.

36) Die RReg. hatte gemäß Art. V des am 28. 12. 32 Unterzeichneten Zusatzabkommens (RGBl. 1933 II, S. 7) zum Handelsabkommen zwischen Deutschland und Frankreich (RGBl. 1927 II, S. 524) am 11. 2. 33 die Zollbindungen und Zollermäßigungen für eine größere Zahl französischer Erzeugnisse (u. a. Küchengewächse, Fische, Käse, Margarine, Baumwollwaren, Öfen, Fässer, Draht) zum 1. 3. 33 gekündigt (Bekanntmachung im RAnz. vom 14. 2. 33; RZBl. 1933, S. 65). S. weiter Anm. 4 zu Dok. Nr. 139.

37) D. h. nach Außerkrafttreten der Handelsabkommen mit Schweden und Holland (s. Anm. 3 und 4 zu Dok. Nr. 4), wodurch an Stelle der in diesen Abkommen vereinbarten Vertragszölle die autonomen Sätze des dt. Zolltarifs wieder in Geltung getreten waren. Darüber hinaus hatte die RReg. in den letzten Wochen die autonomen Zölle für verschiedene landwirtschaftliche Erzeugnisse wesentlich erhöht. Vgl. Anm. 5 zu Dok. Nr. 4; Anm. 5 zu Dok. Nr. 8; Dok. Nr. 17, P. 9.

38) Vom RFM am 15. 2. 33 an StSRkei übermittelter „Entwurf einer Verordnung über Zolländerungen“, in dem beträchtliche Erhöhungen der autonomen Zölle für zahlreiche landwirtschaftliche und einige industrielle Warenarten (u. a. Futtermittel, Weißkohl, Obst, Federvieh; Öfen, Glaswaren) vorgesehen waren. Im Begleitschreiben hatte der RFM mitgeteilt: „Von einer vorherigen Zustellung des Entwurfs an die Ministerien habe ich abgesehen, da die Geheimhaltung der geplanten Zölle unter allen Umständen gewährleistet bleiben muß. In dem Entwurf sind die Zollerhöhungen zusammengefaßt, die nach dem Stand der bisherigen Erörterungen unter den Ressorts mit dem Fortfall der an Frankreich aufgekündigten Zollbindungen am 1. März in Kraft treten sollen. Damit das technisch durchführbar ist, ist eine Beschlußfassung äußerst dringlich. Nicht aufgenommen in diesen Verordnungsentwurf sind etwaige Zollerhöhungen auf dem Gebiete der Eier, des Holzes, des Specks und der Hartkäsearten, da hier der Stand der mit Holland und Schweden eingeleiteten Verhandlungen eine alsbaldige Inkraftsetzung noch nicht gestattet.“ (R 43 II/800, Bl. 10–14).

39) Zur Entwicklung der dt.-schwedischen Wirtschaftsbeziehungen 1933 s. weiter Anm. 8 zu Dok. Nr. 139.

40) Graf Limburg-Stirum.

Der *Reichsminister der Finanzen* ist mit dieser Festsetzung des Holzzolles einverstanden und stimmt dem Vorschläge des Reichsministers des Auswärtigen zu, daß die Zollpositionen für Eier, Speck und Käse vorläufig nicht verändert werden sollen.

Der *Reichskanzler* stimmt dem Vorschlag des Reichswirtschaftsministers zu, daß den Fachressorts größere Beweglichkeit eingeräumt wird, damit sie untereinander zu einem Ergebnis kommen.

Das *Reichsministerium* nahm hiervon Kenntnis⁴¹⁾.

13. NACHTRAGSHAUSHALT 1932 DES REICHSKOMMISSARS FÜR LUFTFAHRT.

Der Reichskommissar für Luftfahrt, Reichsminister *Göring*, legte den Entwurf eines Nachtragshaushalts 1932 für das neuerrichtete Reichskommissariat für Luftfahrt⁴²⁾ vor und beantragte die möglichst baldige Verabschiedung durch Notverordnung. Zur Begründung führte er aus, daß die organisatorische Einrichtung des neuen Amtes außerordentlich dringlich sei. Ohne festen Haushaltsplan könne er aber mit dem Aufbau des Amtes nicht beginnen, da es ihm unmöglich sei, die geeigneten Kräfte heranzuziehen, bevor die Planstellen geschaffen seien, in welche die Sachbearbeiter eingesetzt werden sollten.

Der *Reichsminister der Finanzen* erwiderte, daß er den Entwurf des Nachtragshaushalts erst am Nachmittage des 15. Februar erhalten habe. Es sei für ihn ein Ding der Unmöglichkeit, in dieser kurzen Frist sich ein Bild über die Notwendigkeit der Anforderungen zu machen. Der Plan bedürfe eingehender Vorprüfung, da er mit den Einzelplänen der übrigen Ministerien, aus denen Planstellen herausgenommen und übertragen werden müßten, in Einklang gebracht werden müsse. Hierzu benötige er mindestens einige Tage. Zudem habe er Bedenken verfassungsrechtlicher Natur gegen die Verabschiedung eines Nachtragshaushalts durch Notverordnung. Er halte es daher für richtiger, auf die Aufstellung eines Nachtragshaushalts zu verzichten und mit der Etatisierung des neuen Amtes bis zum nahe bevorstehenden Beginn des Rechnungsjahres 1933 zu warten. In der Zwischenzeit könne dem neuen Amt durch Überweisung von Arbeitskräften zur kommissarischen Verwendung geholfen werden. Das Vorhandensein eines festen Stellenplans sei für den Beginn der Arbeiten des Amtes nicht erforderlich. Andere Reichskommissariate, z. B. der Reichskommissar für Arbeitsbeschaffung, arbeiteten nur mit abkommandierten Arbeitskräften.

Der *Reichskanzler* führte aus, daß es sich bei der Einrichtung des Reichskommissariats für Luftfahrt darum handle, dem deutschen Volk in getarnter Form zu der Luftwaffe zu verhelfen, die ihm bisher wegen der Bestimmungen des Versailler Vertrages⁴³⁾ vorenthalten worden sei. Es handle sich daher um ein äußerst wichtiges Amt. Der Reichswehr werde damit zu der wichtigsten Waffe

41) Am 17. und 18. 2. erließ der RFM drei „Verordnungen über Zolländerungen“, mit denen Zollerhöhungen für zahlreiche Holzarten sowie landwirtschaftliche und industrielle Erzeugnisse angeordnet wurden (RGBl. I, S. 71–75). Zur weiteren Beratung über die Festsetzung des Käse- und Eierzolls s. Dok. Nr. 30, P. 1 und Dok. Nr. 103, P. 1.

42) Der am 13. 2. an den RFM übermittelte NotVOEntw. sah Bereitstellung von 208 800 RM für bis zum Ende des Rechnungsjahres 1932 (31. 3. 33) erforderliche Personal- und Verwaltungsausgaben vor. Im Begleitschreiben hatte Göring mitgeteilt: Der RIM „ist bei der Vorbereitung des Entwurfs beteiligt worden und hat zugestimmt. Der Herr Reichskanzler, als der zuständige Reichsminister [vgl. Anm. 5 zu Dok. Nr. 5], ist unterrichtet.“ Und weiter: „Der Aufgabenbereich des Reichskommissars ist gegenüber der bisherigen Luftfahrtabteilung des Reichsverkehrsministeriums stark gewachsen. Die von der Behörde verwalteten Mittel erfahren noch im Laufe des Rechnungsjahres 1932 durch die Beteiligung am Arbeitsbeschaffungsprogramm mit 40 Mio Reichsmark [vgl. Dok. Nr. 19] eine fast 100%ige Steigerung gegenüber dem bisherigen Luftfahrtshaushalt; in den nächsten Rechnungsjahren werden mindestens gleich große Mittel von der neuen Behörde zu bewirtschaften sein. Außerdem ist der Luftschutz als neue Aufgabe hinzugetreten. Fernerhin bedingt die in Aussicht genommene besondere Förderung des Flugsports und der Fliegerausbildung sowie die gleichfalls beabsichtigte straffe Zusammenfassung des Flughafenbetriebs und der Luftüberwachung eine erhebliche Erweiterung des jetzigen Geschäftsbereichs. [...] Die Einzelheiten über den Bedarf an Beamten, beamteten und nichtbeamteten Hilfskräften (Stellenplan) sowie an sonstigen persönlichen und sächlichen Verwaltungsaufgaben sollen nicht veröffentlicht werden. Sie sind daher in einer – ebenfalls beigelegten – geheimen Aufstellung niedergelegt. Diese Aufstellung soll nur dem Herrn Reichskanzler und dem Herrn Reichsminister der Finanzen vorgelegt werden.“ (R 2/5407). Diese „Aufstellung“ ist der Vorlage Görings nicht beigelegt, sondern befindet sich in R 2/5408. Darin war Beschäftigung von zunächst 112 Beamten (u. a. 1 Staatssekretär, 3 Ministerialdirektoren, 7 Ministerialräte) in der Zentrale des Reichskommissariats vorgesehen.

43) Art. 198–202 des VV.

für die Zukunft verholffen. Man müsse sehen, möglichst schnell zum Ziele zu kommen. Er halte es auch für ausgeschlossen, einen auskömmlich ausgestatteten Etat auf parlamentarische Weise verabschieden zu lassen. Da es sich um Rüstungszwecke handle, werde man in absehbarer Zeit nicht daran denken können, eine parlamentarische Mehrheit zu finden, die in der Lage wäre, einen solchen Etat gegenüber der immer vorhandenen Opposition gegen eine Aufrüstung durchzusetzen. Der Etat werde daher vom Reichskabinett diktiert werden müssen. Die nähere Ausgestaltung des Etats müsse allerdings zunächst einer eingehenden Vorberatung zwischen dem Reichsminister der Finanzen einerseits und dem Reichskommissar für Luftfahrt andererseits Vorbehalten bleiben⁴⁴⁾. Da diese Verhandlungen noch nicht abgeschlossen seien, müsse von einer Beschlußfassung zur Sache im Augenblick abgesehen werden⁴⁵⁾.

14. Außerhalb der Tagesordnung: BEHANDLUNG DER FÄLLE VON BELEIDIGUNGEN DER REICHSREGIERUNG⁴⁶⁾.

Der *Reichsminister der Justiz* führte aus, daß das frühere Kabinett und die einzelnen Mitglieder des früheren Kabinetts den Reichsminister der Justiz ermächtigt hätten, in Fällen von Beleidigungen, die sich gegen das Kabinett im ganzen oder einzelne Kabinettsmitglieder richteten, darüber zu befinden, ob die Sach- und Rechtslage dazu angetan sei, eine Entschließung über die Stellung eines Strafantrags herbeizuführen⁴⁷⁾. Er warf die Frage auf, ob eine entsprechende Ermächtigung abermals erteilt werden solle.

Dem Reichsminister der Justiz wurde von dem *Kabinett* und von den einzelnen *Kabinettsmitgliedern* eine entsprechende Ermächtigung erteilt⁴⁸⁾.

15. Außerhalb der Tagesordnung: ÄNDERUNG DER VERORDNUNG ZUM SCHUTZ DES DEUTSCHEN VOLKES.

Der *Reichsminister des Innern* teilte mit, daß das Reichsgericht das erste Verbot des „Vorwärts“⁴⁹⁾ aufgehoben habe. Durch diese gerichtliche Entscheidung habe die Autorität der Reichsregierung eine empfindliche Einbuße erlitten. Er habe das Ergebnis der Entscheidung vorhergesagt und

44) Über diese Verhandlungen, die offenbar vornehmlich Fragen der Rüstungsfinanzierung betreffen sollten, in den Akten nichts ermittelt. Nach Völker (Die Deutsche Luftwaffe 1933–1939, S. 24) wurde am 1. 4. 33 eine „selbständige Kasse“ zur Finanzierung von Luftrüstungen geschaffen. „Ihre Einrichtung war mit Genehmigung des Reichsfinanzministers erfolgt, der auch die benötigten Gelder zur Verfügung stellte.“ – Zur geheimen Rüstungsfinanzierung vgl. auch Anm. 3 zu Dok. Nr. 86 und Dok. Nr. 87.

45) Zum Fortgang s. Dok. Nr. 25, P. 2.

46) Schon in den ersten Februartagen waren in der Rkai zahlreiche Mitteilungen über beleidigende Äußerungen gegen den RK („Hitler verrecke“, „Rindvieh“, „größter Esel“, Hitler „brauche keine Frau, denn seine Frau sei ja sein Stabschef Rohm“) eingegangen. In allen diesen Fällen wurde seitens der Rkai entschieden, auf die Stellung eines Strafantrages zu verzichten (R 43 II/1539, Bl. 2 ff.). Vgl. auch Dok. Nr. 93, P. 10.

47) Vgl. Akten der Reichskanzlei: Die Kabinette Papen/Schleicher, Ministerbesprechung vom 24. 6. 32, P. 7.

48) Über seine diesbez. Bemühungen berichtete der RJM mit Schreiben an den RK vom 5. 5.: Die Zahl der bei ihm eingegangenen „politischen Beleidigungsfälle“ habe sich in den letzten Monaten „außerordentlich erhöht“. In ihrer großen Mehrheit seien diese Fälle jedoch „weder nach der persönlichen noch nach der sachlichen Seite“ besonders schwerwiegend gewesen. Meist habe er daher von der „Einhaltung einer Entschließung des Beleidigten“ abgesehen. Um den hierdurch unangemessen großen Arbeitsaufwand seines Ministeriums verringern zu können, wolle er die Landesregierungen um Einhaltung besonderer Richtlinien für eine differenziertere Auswahl der dem RJMin. zuzuleitenden Fälle bitten (R43 I/1303, Bl. 122). Zum Fortgang s. Dok. Nr. 140, dort auch Anm. 2.

49) Der „Vorwärts“, Zentralorgan der SPD, war vom Berliner Polizeipräsidenten am 3. 2. „auf Grund des § 6 der Verordnung des Reichspräsidenten zur Erhaltung des inneren Friedens vom 19. Dezember 1932 (RGBl. I, S. 548) in Verbindung mit den §§ 81 bis 86 StGB. [...] einschließlich der Kopfblätter mit sofortiger Wirkung bis zum 6. 2. 33“ verboten worden (Bekanntmachung im RAnz. vom 4. 2. 33). Das zweite Verbot des „Vorwärts“ erfolgte durch Anordnung der gleichen Behörde am 15. 2. „bis zum 22. Februar 1933 einschließlich“, jetzt gestützt auf die VO des RPräs. zum Schutze des deutschen Volkes vom 4. 2. 33 (RGBl. I, S. 35) (Bekanntmachung im RAnz. vom 16. 2. 33). Über die zahlreichen weiteren Verbote sozialdemokratischer und kommunistischer Zeitungen s. Koszyk, Deutsche Presse 1914–1945, S. 354 ff.

müsse auch jetzt befürchten, daß noch eine Reihe ähnlicher Entscheidungen des Reichsgerichts folgen werde, da mehrere sozialdemokratische Tageszeitungen wegen des gleichen Tatbestandes verboten worden seien. Um diese Schädigungen der Autorität der Reichsregierung für die Zukunft zu verhüten, komme er nochmals auf seinen bei Gelegenheit der Beratung der Verordnung des Reichspräsidenten zum Schutze des deutschen Volkes gestellten Antrag zurück, das Reichsgericht als Beschwerdeinstanz auszuschließen und den § 10 Abs. 2 der genannten Verordnung wie folgt zu fassen:

„Die Beschwerde ist bei der Stelle einzureichen, gegen deren Anordnung sie gerichtet ist. Diese hat sie unverzüglich der obersten Landesbehörde vorzulegen. Hilft diese der Beschwerde nicht ab, so hat sie sie unverzüglich an den Reichsminister des Innern weiterzuleiten, der endgültig entscheidet“⁵⁰⁾.

Reichsminister Dr. *Hugenberg* bemerkte hierzu, daß das in Frage kommende Verbot des „Vorwärts“ noch nicht auf die Verordnung des Reichspräsidenten zum Schutz des deutschen Volkes gestützt worden sei. Er halte es zum mindesten für verfrüht, schon jetzt an der in dieser Verordnung vorgesehenen Zuständigkeit des Reichsgerichts Änderungen vorzunehmen. Vor derartigen Schritten müsse zunächst weiteres Material gesammelt werden.

Das *Reichskabinett* nahm daraufhin von einer Beschlußfassung zum Antrage des Reichsministers des Innern Abstand.

16. Außerhalb der Tagesordnung: SABOTAGE DER RUNDFUNKÜBERTRAGUNG EINER REICHSKANZLERREDE IN STUTTGART.

Der *Reichsminister des Innern* wies darauf hin, daß durch die Sabotage der Rundfunkübertragung der Reichskanzlerrede in Stuttgart am 15. Februar⁵¹⁾ ein schwerer Schlag gegen die Autorität der Reichsregierung geführt worden sei. Derartige Anschläge seien für die Reichsregierung unerträglich. Es sei daher zu begrüßen, daß durch die Reichspostverwaltung die für die Rundfunkübertragung verantwortlichen Postbeamten unverzüglich vom Amte suspendiert worden seien. Aber nicht nur die Beamten der Post hätten versagt, auch die Polizei sei für das Vorkommnis verantwortlich. Man müsse daher schon jetzt Mittel und Wege erwägen, um in Zukunft der Wiederholung solcher Dinge wirksam zu begegnen. Nicht nur das untere Personal der Post sei in erschreckendem Maße von sozialdemokratischen und kommunistischen Elementen durchsetzt, auch beim technischen Personal des Rundfunks gebe es zahlreiche Kommunisten. Er erwäge daher organisatorische Maßnahmen, die eine Unterstellung des technischen Personals des Rundfunks unter die Verfügungsgewalt der Reichsregierung zum Ziele haben.

Auch der *Reichskanzler* erklärte, daß er nicht gesonnen sei, sich Vorkommnisse, wie die Sabotage in Stuttgart, in Zukunft nochmals bieten zu lassen. Er sei fest entschlossen, für den Wiederholungsfall zu ganz durchgreifenden Maßnahmen zu schreiten⁵²⁾.

Beschlüsse wurden nicht gefaßt.

⁵⁰⁾ Diese Fassung des § 10 Abs. 2 war vom RIM dem Kabinett am 2. 2. zur Entscheidung vorgelegt worden (Dok. Nr. 9, P. 3, dort auch Anm. 7). Das Kabinett hatte sich jedoch bei Verabschiedung der „Verordnung zum Schutze des deutschen Volkes“ am 3. 2. – auch mit Zustimmung des RIM – dahin ausgesprochen, daß ein Senat des Reichsgerichts bei Beschwerden gegen Zeitungsverbote in letzter Instanz entscheiden solle. S. dazu Dok. Nr. 11, P. 2, dort auch Anm. 6.

⁵¹⁾ Während dieser Rede (Textauszug in: Domarus, Hitler, Bd. I, S. 210 ff.) hatte eine antifaschistische Gruppe (u. a. KP-Mitglieder) das Hauptverbindungskabel durchschlagen und die Rundfunkübertragung dadurch unterbrochen. Näheres dazu in: Grube, Rundfunkpolitik in Baden und Württemberg 1924–1933, S. 168 f.

⁵²⁾ S. weiter Dok. Nr. 39.

17. BERICHT DES REICHSMINISTERS DES INNERN ÜBER DIE NEUKONSTITUIERUNG DES REICHSRATS.

Der *Reichsminister des Innern* machte Mitteilungen über den Verlauf der Vollsitzung des Reichsrats, die während der Ministerbesprechung um 5 Uhr im Reichstag begonnen hatte. Vor Eintritt in die Tagesordnung habe der Vertreter Bayerns eine formulierte Erklärung abgegeben, die einen Protest Bayerns gegen die von der Reichsregierung ausgehende Veränderung der Zusammensetzung des Reichsrats durch die Ernennung neuer preußischer Bevollmächtigter⁵³⁾ dargestellt habe⁵⁴⁾. Die Vertreter von Baden⁵⁵⁾ und Hessen⁵⁶⁾ hätten ähnliche Erklärungen abgegeben. Er habe darauf erwidert, daß für die Reichsregierung einzig und allein die Notverordnung vom 6. Februar 1933 maßgebend sei.

Im Namen der Länder Bayern, Sachsen, Württemberg, Baden und der drei Hansestädte Hamburg, Bremen und Lübeck habe sodann der badische Vertreter bei Punkt 3 der Tagesordnung folgenden Antrag verlesen:

„Der Reichsrat nimmt von der Bestellung der Bevollmächtigten durch den Reichskommissar für das Land Preußen Kenntnis, ohne hiermit zu der ihrer Bestellung zu Grunde liegenden Rechtsfrage Stellung zu nehmen. Da die Rechtsbeständigkeit der Ernennung der preußischen Reichsvertreter von der Entscheidung des Staatsgerichtshofs in dem Streitverfahren Preußen – Reich⁵⁷⁾ abhängig ist, beantragen wir, bis zu dieser Entscheidung die Beratung und Beschlußfassung des Reichsrats auf besonders dringliche Gegenstände zu beschränken und, soweit die Reichsratsbeschlüsse nicht einstimmig gefaßt werden, im Protokoll das Stimmenverhältnis festzulegen.“

Dieser Antrag sei mit 36 gegen 29 Stimmen⁵⁸⁾ bei einer Stimmenthaltung angenommen worden. Der Schluß der Sitzung sei dann ordnungsmäßig und ruhig verlaufen.

Da der Reichsrat entsprechend dem angenommenen Antrage der süddeutschen Länder in Zukunft nur noch vordringliche Angelegenheiten erledigen wolle, werde der Reichsrat wahrscheinlich nur noch sehr selten zusammentreten; jedenfalls habe er, der Reichsminister des Innern, kein Interesse daran, den Reichsrat nach seiner Selbstausschaltung häufig einzuberufen.

⁵³⁾ Auf Grund der NotVO des RPräs. vom 6. 2. 33 (Anm. 5 zu Dok. Nr. 13) hatten die Kommissare des Reichs für Preußen durch Beschluß vom 14. 2. folgende Hauptbevollmächtigte für die Vertretung Preußens im RR bestellt: v. Papen, Popitz, Hugenberg, Göring, Rust und Hölcher. Außerdem wurden zu stellv. Bevollmächtigten ernannt: Nobis, Landfried, Schütze, Neumann, Hog und Körner (Horkenbach 1933, S. 59; „VB“ vom 15. 2. 33). Bis dahin waren Hauptbevollmächtigte Preußens: Braun, Klepper, Schreiber, Severing, Schmidt, Steiger, Grimme. Vgl. Brecht, Mit der Kraft des Geistes, S. 283 ff.

⁵⁴⁾ Der Vertreter Bayerns, MinDir. Sperr, hatte erklärt: Da der RR „eine ausgesprochen bundesmäßige Einrichtung zur Wahrung des Anteils der Länder an der Gesetzgebung und Verwaltung des Reiches“ sei, müsse die „Stimmführung der Länder im Reichsrat von der Reichsgewalt unabhängig sein“. Zwar lehne die Bayerische Regierung eine „Einmischung in innerpreußische Angelegenheiten ausdrücklich ab. Sie hält aber im Einklänge mit der Stellungnahme des Reichsstaatsgerichtshofs [vom 25. 10. 32, vgl. Anm. 7 zu Dok. Nr. 2] an den dargelegten verfassungsmäßigen Grundlagen des Reichsrats fest und legt deshalb gegen die Beteiligung des Reichskommissars in Preußen oder sonstiger Reichsbeauftragter an der Beratung und Abstimmung im Reichsrat Rechtsverwahrung ein, weil diese Beteiligung eine dem Wesen des Reichsrats widersprechende Veränderung der Zusammensetzung des Reichsrats bedeuten würde.“ (Sitzungsbericht im RAnz. vom 17. 2. 33).

⁵⁵⁾ Fecht.

⁵⁶⁾ Nuß.

⁵⁷⁾ Die PrStReg. Braun hatte am 7. und 8. 2. 33 beim Staatsgerichtshof Klage gegen die NotVO des RPräs. vom 6. 2. und die Auflösung des Pr. Landtages (vgl. Anm. 8 zu Dok. Nr. 14) erhoben und beantragt, beides als verfassungswidrig und daher ungültig zu erklären (Bay, Der Preußenkonflikt 1932/33, S. 276 ff.; Brecht, Mit der Kraft des Geistes, S. 281 ff.). Die pr. Klageschriftsätze fanden sich nicht bei den Akten der Rkei; dort lediglich einige Aktenexemplare der am 21. 2. 33 von Justizrat Wildhagen (vgl. Anm. 16 zu Dok. Nr. 41) beim Staatsgerichtshof eingereichten Gegenerklärung der RReg. (R 43 I/2282, S. 149–251). Zum Fortgang s. Dok. Nr. 41, P. 5.

⁵⁸⁾ Muß heißen: 39 gegen 26 Stimmen. Vgl. den Sitzungsbericht im RAnz. vom 17. 2. 33.

18. Außerhalb der Tagesordnung: BEZÜGE LEITENDER ANGESTELLTER IN SUBVENTIONIERTEN WIRTSCHAFTSBETRIEBEN.

Der *Reichsminister des Innern* regte an, möglichst noch vor den Wahlen Maßnahmen zur Herabsetzung der Bezüge leitender Angestellter in Wirtschaftsbetrieben der öffentlichen Hand und subventionierten Betrieben zu treffen. Die frühere Reichsregierung habe mit der Verordnung des Reichspräsidenten vom 4. September [1932] die Ermächtigung zu derartigen Maßnahmen geschaffen (Vierter Teil, Kapitel V betreffend Einschränkungen der Personalausgaben bei subventionierten Unternehmungen⁵⁹⁾), aber Durchführungsbestimmungen zu diesem Kapitel seien bisher nicht ergangen. Es seien ihm Fälle bekannt geworden, in welchen auch heute noch in solchen Betrieben, die lediglich mit Hilfe von Steuergeldern über Wasser gehalten würden, an leitende Angestellte unerhöht hohe Gehälter im Betrage von 100000 bis 120000 RM gezahlt würden. Hier müsse durchgegriffen werden.

Der *Vizekanzler* schlug vor, den Reichsminister der Finanzen zu bitten, in einer der kommenden Ministerbesprechungen eine zusammenfassende Darstellung über das zur Frage gesammelte Material zu geben. Das Reichskabinett werde alsdann beurteilen können, ob und welche Schritte in der Sache ergriffen werden könnten. Der Reichsminister der Finanzen habe bereits dem früheren Reichskabinett zur Sache Vortrag gehalten⁶⁰⁾. Dabei habe sich ergeben, daß der Sachverhalt keineswegs einfach hege und daß es schwierig sei, eine befriedigende Lösung zu finden.

Reichsminister *Göring* unterstützte den Antrag des Reichsministers des Innern. Er bemerkte insbesondere, daß der Bankenkommisсар⁶¹⁾ versagt habe und durch eine stärkere Persönlichkeit ersetzt werden müsse.

Der *Reichswirtschaftsminister* erklärte, daß auch er durchaus damit einverstanden sei, daß die Verhältnisse in den in Frage kommenden Betrieben nachgeprüft würden. Er bitte aber, von überstürzten Maßnahmen abzusehen. Es bedürfe einer gewissen Zeit, um die Verhältnisse zu klären. Zu gegebener Zeit werde er von sich aus auf die Angelegenheit zurückkommen.

Beschlüsse wurden nicht gefaßt⁶²⁾.

⁵⁹⁾ RGBl. 1932 I, S. 431.

⁶⁰⁾ In der Ministerbesprechung am 3. 11. 32 (P. 4), vgl. dazu Akten der Reichskanzlei: Die Kabinette Papen/Schleicher.

⁶¹⁾ Ernst.

⁶²⁾ Zum Fortgang s. Dok. Nr. 25, P. 4.

Zitierhinweis

Nr. 22 Ministerbesprechung vom 16. Februar 1933, 16.15 Uhr in: Akten der Reichskanzlei. Regierung Hitler 1933-1945, Band I/1933/34, bearb. von Karl-Heinz Minuth (Digitale Fassung, hrsg. von dem Präsidenten und dem Sekretar der Historischen Kommission bei der Bayerischen Akademie der Wissenschaften und für das Bundesarchiv von Michael Hollmann).

<https://aktenreichskanzlei.bundesarchiv.de/dokumente/arh01d022>